



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

LEI MUNICIPAL Nº 1.181.

De 05 de agosto de 2013.

Institui a atuação e o poder de Polícia Administrativa Ambiental para os servidores lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para o processo administrativo punitivo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o poder de Polícia Administrativa Ambiental para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cuja função e/ou cargo seja de Agente de Fiscalização Ambiental.

Parágrafo único. Os servidores a que refere o *caput* deste artigo terão poderes para apurar infrações ambientais, lavrar instrumentos de fiscalização, iniciando sanções administrativas que evitem a continuidade de danos ambientais, tais como:

- I - apreensões imediatas de produtos, subprodutos florestais, animais e equipamentos;
- II - guarda ou depósito de produtos, subprodutos e equipamentos;
- III - interdição temporária de atividades;
- IV - doação de produtos perecíveis;
- V - soltura de animais silvestres;
- VI - inutilização ou desfazimento de apetrechos predatórios;
- VII - lacre dos equipamentos utilizados para degradação ambiental;
- VIII - promover Embargo de Áreas ou Atividades.

Art. 2º - (VETADO)

Art. 3º - Os servidores designados para atuarem na fiscalização ambiental serão chamados de Agentes de Fiscalização Ambiental e ficam sujeitos à estrita observância das obrigações contidas neste diploma legal.

Parágrafo único. São obrigações dos Agentes de Fiscalização Ambiental conhecer a estrutura organizacional do órgão ambiental, seus objetivos e competências como órgão de gestão ambiental e sobre a Política Municipal, Estadual e Nacional de Meio Ambiente, assim como:



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

- a) aplicar as técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizadora do meio ambiente, adquiridos em cursos e treinamentos;
- b) apresentar relatórios de atividades, relatórios circunstanciados na apuração da infração ambiental, laudos técnicos sobre danos ambientais para formalizar o processo administrativo punitivo;
- c) lavrar corretamente os instrumentos de fiscalização que farão parte do processo administrativo punitivo, preencher de forma concisa e legível, com informações objetivas e verídicas com o devido enquadramento legal, evitando nulidade da atuação;
- d) obedecer rigorosamente os deveres, proibições, determinações superiores e responsabilidades relativas ao servidor público civil;
- e) zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos equipamentos, motocicletas, automóveis e outros veículos, armas e outros instrumentos que lhes forem confiados;
- f) identificar-se previamente sempre que estiver em ação de fiscalização;
- g) submeterem-se às diversidades inerentes ao exercício da fiscalização, atuando em locais, dias e horários necessários para a atuação; e
- h) atuar nas áreas protegidas do Município, utilizando os meios inerentes à fiscalização.

Art. 4º - O agente de fiscalização ambiental possui fé pública nas observações verídicas e circunstanciadas durante a apuração da infração ambiental.

Art. 5º - Todo e qualquer material ou equipamento inerente à fiscalização em poder do Agente de Fiscalização Ambiental deverá ser devolvido por ocasião de seu afastamento da atividade.

Art. 6º - São instrumentos de fiscalização que serão utilizados pelo Agente de Fiscalização Ambiental para compor o processo administrativo punitivo:

- I - Auto de Infração;
- II - Termo de Notificação;
- III - Termo de Apreensão;
- IV - Termo de Apreensão e Guarda;
- V - Termo de Embargo e/ou Interdição;
- VI - Termo de Doação;
- VII - Termo de Soltura de Animais Silvestres;
- VIII - Termo de Compromisso;
- IX - Termo de Compromisso de Fiel Depositário;
- X - Termo de Apreensão e Guarda de Animais Silvestres;
- XI - Termo de Apreensão e Guarda de Produtos Florestais;
- XII - Termo de Inutilização;
- XIII - Termo de Doação de Produtos Perecíveis;
- XIV - Relatório de Fiscalização;
- XV - Laudo Técnico;
- XVI - Termo de Fiel Depositário;



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

§ 1º. Os instrumentos de fiscalização deverão conter identificação completa do infrator, especificações quantitativas e qualitativas, o nome completo, o número da matrícula, cargo/função do agente de fiscalização ambiental e sua respectiva assinatura, bem como a assinatura das testemunhas.

§ 2º. Os formulários dos instrumentos de fiscalização serão entregues ao agente de fiscalização ambiental, numerados e em série, mediante assinatura de documento de entrega e recebimento, passando a responder pela sua guarda e utilização.

§ 3º. A forma e conteúdo dos formulários de instrumentos de fiscalização serão regulamentados através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º. As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo punitivo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observando o rito e prazos estabelecidos nesta Lei, além dos dispositivos legais federais e estaduais, especialmente a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e suas respectivas alterações.

Art. 8º - O auto de infração será lavrado na sede do órgão ambiental municipal ou no local em que for verificada a infração, pelo Agente de Fiscalização Ambiental que a houver constatado, devendo conter:

- I - a qualificação do autuado;
- II - o local, data e hora da lavratura;
- III - a descrição completa e detalhada do fato e a menção precisa dos dispositivos legais ou regulamentos transgredidos para que o autuado possa exercer, em sua plenitude, o direito de defesa;
- IV - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição, tudo registrado com clareza e precisão, para os mesmos fins de plena defesa;
- V - assinatura do autuante e indicação de seu cargo ou função e o número da matrícula;
- VI - assinatura do autuado cientificando o recebimento do auto de infração ou do representante presente no local da infração, com o número do CPF ou Carteira de Identidade;
- VII - prazo de defesa;
- VIII - o testemunho mediante as respectivas assinaturas, de pessoas que assistiram ao(s) fato(s) narrado(s) no auto.

Art. 9º - O infrator deverá ser informado sobre a lavratura do auto de infração e de outros instrumentos de fiscalização utilizados pelo Agente de Fiscalização Ambiental, sendo a notificação o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental municipal.

§ 1º - O infrator será notificado para ciência da lavratura do auto de infração e da decisão do órgão ambiental municipal, inclusive a manutenção ou não das sanções iniciadas pelo Agente de Fiscalização Ambiental, das seguintes formas:

- I - pessoalmente;



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

- II - através de expediente ou comunicado oficial do órgão ambiental;
- III - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
- IV - por edital, quando resultarem improficuos os meios referidos nos incisos anteriores.

§ 2º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada, expressamente, pela autoridade que efetuou a notificação.

§ 3º - O edital referido no inciso IV deste artigo será publicado uma única vez, no mural da Prefeitura e da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia, considerando-se efetivada a notificação 10 (dez) dias após a publicação.

Art. 10 - Quando, apesar da lavratura do auto de infração subsistir, ainda, para o infrator, obrigação emergencial a cumprir, será o mesmo notificado pelo Agente de Fiscalização Ambiental, através da lavratura do Termo de Notificação, para que, no prazo de até 30 (trinta) dias, efetive o seu cumprimento.

§ 1º - O prazo para cumprimento da obrigação emergencial poderá ser aumentado ou reduzido em casos excepcionais por motivos de interesse público, mediante apresentação de justificativa e despacho fundamentado da autoridade competente do setor de fiscalização.

§ 2º - A desobediência à determinação contida no termo de notificação a que alude este artigo, acarretará imposição de multa diária, arbitrada de acordo com o processo administrativo punitivo com os valores correspondentes à classificação da infração.

§ 3º - O processo administrativo punitivo terá efeito suspensivo durante o prazo estabelecido no Termo de Notificação, ficando nulo, sem aplicação das penalidades, caso sejam cumpridas as obrigações emergenciais, mediante apresentação de justificativa e despacho fundamentado da autoridade competente do setor de fiscalização.

Art. 11 - São obrigações emergenciais, referidas no Art. 10 desta Lei, os seguintes casos:

- I - providenciar o licenciamento ambiental;
- II - cessar queima de resíduos a céu aberto;
- III - retirar entulhos e lixo de vias públicas;
- IV - consertar equipamento (s) e recuperar obras utilizadas para minimizar impactos negativos, que acidentalmente foram danificados;
- V - desativar e retirar fornos para fabricação de carvão, instalados dentro da zona urbana ou que não estejam localizados em Centrais de Carbonização licenciadas pelo órgão ambiental competente;
- VI - paralisar a atividade;
- VII - desobstruir igarapés e nascentes;
- VIII - apagar incêndios florestais;
- IX - outras estabelecidas pelo órgão ambiental.

Art. 12 - O indiciado poderá oferecer defesa ou impugnação escrita ao auto de infração, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da ciência do mesmo, podendo produzir as provas que julgar necessárias.



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

Parágrafo único. Em se tratando de transgressões que dependam de análises laboratoriais ou periciais para completa elucidação dos fatos, o prazo a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser dilatado em até mais 15 dias, mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental municipal, devendo ser solicitado via ofício pelo indiciado.

Art. 13 - Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será analisado pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da SEMMARH ou pela Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal ou representante qualificado e, posteriormente, julgado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no prazo de até 30 (vinte) dias, sendo que tanto a defesa quanto a impugnação, bem como o Recurso para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de que trata o artigo 14 desta Lei, terão efeito suspensivo.

Art. 14 - As multas previstas na legislação ambiental nacional (Lei nº 9.605/98) serão recolhidas pelo infrator no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação de sua imposição/confirmação em última instância administrativa.

Parágrafo único. As multas impostas poderão sofrer redução de 30% (trinta por cento) caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificado, implicando desistência tácita de defesa ou recurso.

Art. 15 - Da decisão do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos caberá recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência da decisão.

Parágrafo único. Se provido o recurso, o produto da multa recolhida será devolvido, considerando o valor da Valor de Referência Municipal - VRM, na data da devolução.

Art. 16 - Vencido nas instâncias administrativas ou na hipótese de revelia, não interpondo recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação da decisão final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial.

§ 1º - O não recolhimento da multa neste prazo importará acréscimo moratório de 1% (um por cento) ao dia, calculado cumulativamente, sobre o valor do débito.

§ 2º - A inscrição em dívida ativa, em livro próprio, extração da respectiva certidão e a remessa desta para cobrança judicial, será feita por servidor expressamente designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no dia seguinte ao vencimento do prazo fixado no *caput* deste artigo, sob pena de responsabilidade, funcional, administrativa e penal.

§ 3º - A inscrição em dívida ativa implicará imediato ajuizamento da Execução Fiscal.

Art. 17 - A dívida ativa será cobrada pela Secretaria Municipal de Fazenda.



ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN

GABINETE DO PREFEITO

TRAV. VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº 1.145 - CENTRO
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

CEP 68540-000

E-MAIL: pmca13@yahoo.com.br

Art. 18 - Encerrado o processo, o órgão ambiental municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, fará publicar na imprensa oficial e nos jornais de maior circulação, bem como providenciará a afixação, no quadro de avisos, de nota resumida da decisão, contendo o nome do infrator, descrição da infração e dispositivo legal ou regulamentar infringido, identificação da penalidade e valor da multa, quando for o caso.

Art. 19 - As sanções administrativas iniciadas pelo Agente de Fiscalização Ambiental, através da lavratura de Termos específicos, poderão ser mantidas ou não por decisão do titular do órgão ambiental municipal, observados os preceitos legais e somente depois de transitado e julgado o processo administrativo punitivo.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 05 de agosto 2013.

VALTER RODRIGUES PEIXOTO
Prefeito Municipal

FLÁVIO WATANABE
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

FÁBIO RONAN SOUZA SANTOS
Secretário de Fazenda

JOAQUIM ANTONIO SOBRINHO
Secretário de Infraestrutura e Obras

FLÁVIO PEDRO DIAS BARROS
Secretário de Saúde

JOÃO ALVES ROCHA
Secretário de Administração

RAIMUNDO DE PINHO MARQUES
Secretário de Governo